

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 192/2531
อัยการ อุดรธานี
นาย พลอย บัว ชัน

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 354

ผู้จัดการสหกรณ์มิใช่ผู้มีอาชีพหรือธุรกิจอันยอมเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 354

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นผู้มีอาชีพและประกอบธุรกิจอันยอมเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนคือเป็นผู้จัดการสหกรณ์ อาศัยโอกาสในตำแหน่งหน้าที่เบียดบังเอาเงินของสหกรณ์ไปโดยสุจริต ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352, 354 และให้จำเลยคืนหรือใช้เงินแก่ผู้เสียหาย จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 354 สองกระทง จำคุกกระทงละสามปี รวมจำคุกหกปี และให้จำเลยคืนหรือใช้เงิน 240,988.35 บาทแก่ผู้เสียหาย จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติในเบื้องต้นว่าสหกรณ์ธุรกิจเศรษฐกิจ ร.พ.ช. อำเภอบ้านฝ้อ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกโดยย่อว่า สหกรณ์) ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518 ระหว่างเกิดเหตุมีจำเลยเป็นผู้จัดการ นางสาวไสว กองมณี เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ สหกรณ์ดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับเอกสารหมายเลข 2 เมื่อประมาณต้นปี พ.ศ. 2524 ได้มีการตรวจพบว่าสหกรณ์ไม่ได้ทำบัญชีเงินสดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2523

เป็นต้นมา จึงได้มีการจัดทำบัญชีย้อนหลังและทำบัญชีรายวันต่อไป แล้วผู้ตรวจบัญชี
สหกรณ์จึงได้ตรวจบัญชีดังกล่าว พบว่าถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2524 เงินสดขาดบัญชี
ไป 220,724.62 บาท ส่วนที่ขาดไม่ทราบอยู่ที่ไหน และต่อมาเมื่อวันที่ 7 หรือ 8
กันยายน 2524 จำเลยมอบหมายงานให้ผู้จัดการคนใหม่ ปรากฏว่าเงินสดขาดบัญชี
อีก 20,253.73 บาท

มีปัญหาในชั้นนี้ว่า จำเลยได้ครอบครองเงินจำนวนดังกล่าวของสหกรณ์แล้ว
เบียดบังเอาไปโดยทุจริตหรือไม่ พิเคราะห์แล้ว ตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์
เอกสารหมาย จ.2 ข้อ 37 มีว่า ผู้จัดการมีหน้าที่จัดการทั่วไปเกี่ยวกับบรรดากิจการ
ประจำของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ (14) รับผิดชอบในการจัดทำบัญชีและ
ทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน (15) รับผิดชอบ
ตรวจตราการรับจ่ายเงินทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนรวบรวม
ใบสำคัญและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินของสหกรณ์ไว้โดยครบถ้วน (16) รักษา
เงินสดของสหกรณ์ในจำนวนที่คณะกรรมการดำเนินการอนุญาตให้สำรองไว้ใช้จ่ายใน
กิจการของสหกรณ์ และจัดส่งเงินของสหกรณ์นอกจากจำนวนดังกล่าวนั้นเข้าฝาก
ตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด และนายสมภาร ผิวผ่อง ประธานกรรมการ
สหกรณ์ขณะเกิดเหตุเบิกความว่า คณะกรรมการได้กำหนดให้จำเลยมีอำนาจถือเงิน
ไป在手ได้ไม่เกิน 30,000 บาท ส่วนที่เกินกว่านี้ต้องนำไปฝากไว้ที่ธนาคารออมสิน
สาขาบ้านผือ ในนามของสหกรณ์ เห็นว่าระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์พิมพ์เป็นเล่ม
เรียบร้อย ข้อกำหนดของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ก็มีเป็นกิจจะลักษณะ ทั้ง
จำเลยเบิกความตอบโจทก์ว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์แล้วเป็นหน้าที่ของจำเลยที่จะ
ต้องทำบัญชีและเก็บรักษาเงิน เมื่อจำเลยรู้หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเช่นนี้
จำเลยย่อมจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังไม่ปล่อยปละละเลยให้คนอื่นเก็บ
รักษาเงินเอาไว้เสียเอง นอกจากนี้ยังปรากฏจากเอกสารหมาย จ.50 ว่า จำเลยเขียน
ข้อความรับรองว่าจำนวนเงินสดที่อยู่ในความครอบครองของจำเลยยังขาดอยู่

220,734.62บาท ซึ่งแม้จะเป็นการทำคำรับรองภายหลังจากที่เงินได้ขาดหายไปแล้ว แต่ก็ยังเป็นข้อสนับสนุนว่าจำเลยได้รับเงินไว้แล้ว แม้นางสาวไสวกองมณี จะเบิกความว่าจำเลยมักจะไม่อยู่ และระหว่างที่จำเลยไม่อยู่นางสาวไสวเป็นผู้รับและจ่ายเงิน ทั้งในใบสำคัญรับจ่ายเงินตามเอกสารหมายเลข จ.9 ถึง จ.46 นางสาวไสวลงชื่อรับเงินเป็นส่วนใหญ่ก็ตาม แต่นางสาวไสวก็เบิกความว่า เมื่อจำเลยกลับมาทุกครั้งได้มอบเงินที่เก็บไว้ให้จำเลยไป คดีจึงฟังได้ว่า จำเลยได้รับเงินสดของสหกรณ์ผู้เสียหายไว้แล้ว ดังนั้น เมื่อเงินสดของสหกรณ์ขาดหายไปย่อมแสดงว่า จำเลยเป็นคนเบียดบังเอาเงินไปโดยทุจริต ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยมา ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้นแต่การที่จำเลยเป็นผู้จัดการสหกรณ์ มิใช่เป็นผู้มีอาชีพหรือธุรกิจอันย่อมเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนอันจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 354 ดังที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามา สมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 352 วรรคแรก สองกระทง จำคุกกระทงละ 2 ปี รวมจำคุก 4 ปีนอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์"

(นิเวศน์ คำผอง-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

แหล่งที่มา	เนติบัณฑิตยสภา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ